

1500126-72.2021.8.26.0411

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Antonio Menegatti

Comarca: Pacaembu

Foro: Foro de Pacaembu

Vara: 2º Vara

Data de Disponibilização: 10/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2282052/2020 - DEL.POL.IRAPURU, 10060558 - DEL.POL.IRAPURU, 369/20/106 -

DEL.POL.IRAPURU, 2282052 - DEL.POL.IRAPURU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pacaembu

Foro de Pacaembu

2º Vara

Avenida São João, 1361, Pacaembu-SP - cep 17860-000

Horário de Atendimento ao Público: das Horário de Atendimento ao Público <<

Informação indisponível >>

505088 sentença genérica base crime 1231 1500126-72.2021.8.26.0411 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500126-72.2021.8.26.0411

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2282052/2020 - DEL.POL.IRAPURU, 10060558 - DEL.POL.IRAPURU, 369/20/106 -

DEL.POL.IRAPURU, 2282052 - DEL.POL.IRAPURU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Antonio Menegatti

Vistos.

KAIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado perante esse juízo como incurso no artigo 33 caput, c.c artigo 40, III, da Lei n.º 11.343/06.

Segundo a denúncia, no dia 28/08/2020, em horário incerto, na penitenciária de Irapuru/SP, o denunciado concorreu para que terceiro remetesse, para fins de venda e fornecimento a terceiros, 15 (quinze) papелotes, com 6,4g contendo substância lidocaína, elemento sintético (K4).

O réu foi citado e apresentou a defesa preliminar às fls. 141/150, sendo a denúncia recebida às fls. 155/157.

Interrogatório do réu, oitiva das testemunhas, apresentação de alegações finais orais pelo parquet e pela defesa às fls. 179/180, ambos pugnando pela absolvição do acusado, frente à ausência de elementos que comprovem a autoria delitiva.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A acusação é IMPROCEDENTE

Da oitiva das partes e testemunhas.

Destaca-se que todas as oitivas foram realizadas por meio de mídia audiovisual.

O acusado KAIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO disse que: “eu não fiz isso, no dia 28 de agosto de 2020, a partir das 09h da manhã, o faxina me avisou que tinha cantado Sedex para mim, eu entrei na gaiola para pegar o Sedex e nessa hora o funcionário me entregou um papel para eu assinar, eu não acompanhei a abertura da caixa, entreguei o papel para ele, ele falou para eu dar o braço porque eu ia para o castigo porque tinha droga no meu Sedex, só que eu nunca mandei vir esses negócios para mim, não mexo com isso dentro da cadeia.”

Em sede de alegações finais o PARQUET manifestou-se nos seguintes termos: “Meritíssimo juiz, douta defensora, cuja ação penal proposta pelo Ministério Público contra Kaique dos Santos Nascimento, por suposta prática de tráfico dentro da penitenciária, revendo posicionamento desta promotoria, o Ministério Público tem reconhecido a absolvição por ausência de provas, na forma do artigo 386, VII, considerando que, embora provável o destinatário, não há indícios suficientes do liame subjetivo a imputar ao sentenciado a autoria, notadamente considerando que há em outras unidades prisionais, exigência de documentação a comprovar efetivamente quem teria sido o remetente, no caso dos autos, considerando a não demonstração de quem seria o remetente, fica prejudicada a demonstração de quem teria efetivamente requerido a droga, a indicar Kaique como o efetivo destinatário, deste modo, ainda que provável a questão deve ser tratada exclusivamente no âmbito da seara a justificar a absolvição criminal.”

Em sede de alegações finais da DEFESA pugnou pela improcedência: “Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, a ação deve ser julgada improcedente em face do acusado Kaique, tendo em vista a falta de provas concretas de que tenha ele cometido tal crime, reiterando, a defesa, o pedido do Ministério Público para que ele seja absolvido em seus ulteriores termos.”

Pois bem.

O réu foi incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei n.º

11.343/06.

Inexistem elementos concretos a embasar um decreto condenatório, pois ausentes provas a indicar qualquer ação, ajuste ou participação para o envio da droga à unidade prisional. Frise-se a possibilidade até mesmo de seu nome ter sido utilizado por terceiros.

Somado a isso, como o envio das drogas se deu por meio de sedex, sendo apreendidas antes mesmo de chegar à posse do réu, inexistente conduta que se subsuma aos verbos tipificados no dispositivo legal a que o réu foi incurso.

Entende-se que a condenação criminal, por todo o gravame que acarreta, exige certeza da responsabilidade daquele apontado como autor do delito. Não servem meras suposições, provas inseguras ou pouco esclarecedoras que façam surgir ao julgador dúvida invencível. No caso do processo penal, a dúvida deve favorecer os réus.

É exatamente essa a hipótese dos autos, pois, apesar de suficientes os indícios trazidos com o inquérito policial para a propositura da ação penal, no tocante à materialidade, não se repetiram em juízo com a certeza exigida, impossibilitando a individualização necessária da autoria.

Logo, a melhor solução há de ser a absolvição do acusado. Nesse sentido também a prova oral produzida.

A Constituição Federal consagra como direito fundamental a presunção de não culpabilidade (art. 5º, LVII), da qual se extrai o entendimento que, havendo dúvidas acerca da configuração de algum elemento necessário ao surgimento da responsabilidade criminal, impõe-se a absolvição do réu. Trata-se, também, do princípio in dubio pro reo, que orientou o legislador quando da edição do artigo 386, VII, do CPP.

Acerca do princípio citado, leciona Guilherme de Souza Nucci que, "[...] em caso de conflito entre a inocência do réu e sua liberdade e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado" (Manual de Processo Penal e Execução Penal. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 34).

Nelson Hungria assinala que "a condenação criminal somente poderá surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado. Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência". (Da Prova no Processo Penal, Editora Saraiva, p. 46).

Dessa forma, modificando entendimento anterior em casos similares, tendo em vista a insuficiência de provas que individualizem com precisão a autoria delitiva, a absolvição é a medida necessária.

Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a ação para ABSOLVER o réu KAIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO da acusação de infração ao art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei n.º 11.343/06, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Arbitro honorários à advogada nomeada por intermédio do convênio Defensoria/OAB, Dra. MARIA DALVA SILVA SÁ GUARATO, OAB/SP 252.118 (fls. 140), no patamar máximo, em consonância com os atos praticados, expedindo-se certidão.

P.I.C

Pacaembu, 08 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA